

ABDUL WAHID BIN AHAMED IBRAHIM
lwn.
MAZILA BINTI MUDA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

24 November 2020/8 Rabiulakhir 1442H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0108-2020
(Keputusan Permohonan Injuksi Gangguan)

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1) Kes ini adalah suatu kes permohonan semakan yang telah difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. 10207-005-0614-2020 (Injuksi Gangguan) pada 23 September 2020 yang memutuskan sebagaimana berikut:

“ 1. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 207 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Seksyen 200 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

2. *Mahkamah memerintahkan Responden dilarang menghampiri, mengganggu, menceroboh dan/atau dilarang bertindak kasar dan/atau memukul tubuh badan Pemohon dan/atau anak-anak.*
3. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden dan/atau wakilnya menahan dirinya dari mengganggu atau menceroboh Pemohon dan anak-anak sama ada di tempat awam atau persendirian secara fizikal, mental mahupun secara lisan dan bertulis dan/atau dengan apa-apa cara pun.*
4. *Mahkamah memerintahkan bahawa Polis Diraja Malaysia, Pegawai Penguatkuasa Agama, Pihak Imigresen dan mana-mana pihak bertanggungjawab diarahkan untuk campurtangan memberi kerjasama kepada Pemohon untuk memastikan pelaksanaan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap perintah Mahkamah ini.*
5. *Perintah ini adalah terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor Darul Ehsan dengan rujukan Saman No. 10007-054-0535-2020 dan/atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini."*

2) Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah bahawa Mahkamah menyemak dan meminda/ membatalkan/mengenepikan/mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 23 September 2020 berdasarkan peruntukan Seksyen 68(1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Fakta Kes

- 3) Pemohon dan Responen telah bernikah pada 9 November 1994 di Kuala Terengganu.
- 4) Responen telah memfailkan suatu permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Gombak Timur melalui Saman No. 10007-054-0535-2020.
- 5) Pada 26 Ogos 2020, Responen telah memfailkan permohonan injuksi secara *ex-parte* di Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan perintah tegahan atau halangan supaya Pemohon tidak mengganggu/menceroboh Responen berdasarkan Seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 6) Pada 26 Ogos 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan permohonan pemohon dan menetapkan tarikh pendengaran secara *inter-parte* pada 10 September 2020.
- 7) Pada 10 September 2020, semasa sebutan di hadapan YA Hakim Bicara, Pemohon tidak hadir manakala Responen hadir. Mahkamah tangguhkan kes pada 23 September 2020.
- 8) Pada 23 September 2020, Pemohon tidak hadir dan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan permohonan Pemohon dan mengekalkan perintah injuksi.
- 9) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa:

- 9.1 Keputusan tersebut telah dibuat pada 23 September 2020 tanpa kehadiran Pemohon dan Pemohon tidak menerima sebarang notis kehadiran daripada Mahkamah.
- 9.2 Pemohon menerima maklumat daripada Fathimah Az Zahara Binti Abdul Wahid perbicaraan ditangguhkan pada 23 September 2020 jam 9.00 pagi tetapi setelah dipastikan daripada Mazila Binti Muda. Saya menerima whatapps Fathima Az Zahara Binti Abdul Wahid pukul 7.00 malam iaitu tarikh perbicaraan 22/09/2020 jam 9.00 pagi. Pemohon juga telah memaklumkan pada 23/09/2020 jam 10.00 pagi Pemohon ada temujanji dengan doktor akibat sakit belakang badan. Anak Pemohon tidak dibenarkan masuk ke dalam Mahkamah kerana hanya yang ada kes dibenarkan, oleh itu anak Pemohon telah memaklumkan kepada Responden untuk memaklumkan kepada Mahkamah yang Pemohon ada temu janji dengan doktor.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

10) Kami ingin menegaskan bahawa proses semakan sesuatu keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan merupakan suatu proses untuk menyemak rekod kes tanpa menjalankan proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak melainkan ia telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra JH Jld 42 (1)* Mahkamah Rayuan

Syariah Selangor yang telah memberikan panduan dalam menentukan sesuatu kes itu boleh disemak atau sebaliknya.

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

11) Kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan ke atas permohonan ni kerana ia melibatkan dakwaan kekhilafan YA Hakim Bicara dalam membuat keputusan tanpa kehadiran Pemohon dan Pemohon dalam masa yang sama mendakwa tidak pernah menerima Notis Kehadiran daripada pihak Mahkamah.

12) Kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No. 10207-005-0614-2020 dan kami membuat dapatan sebagaimana berikut:

12.1 Responden telah memfailkan permohonan injuksi secara *ex-parte* di Mahkamah Tinggi Syariah pada 26 Ogos 2020 melalui Permohonan No. 10207-005-0614-2020 dan telah diluluskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada hari yang sama. YA Hakim Bicara telah menetapkan tarikh pendengaran secara *inter-parte* pada 10 September 2020.

12.2 Berdasarkan Affidavit Responden yang diangkat sumpah pada 10 September 2020, Responden telah menyerahkan sesalinan perintah *ex-parte* beserta notis permohonan dan affidavit kepada Pemohon pada 1 September 2020, di Ibu Pejabat Polis Gombak bersaksikan Sarjan Sahirol.

- 12.3 Semasa pendengaran secara inter-parte pada 10 September 2020, Pemohon tidak hadir tanpa makluman manakala Responden hadir. Oleh kerana Responden masih belum memfailkan affidavit penyampaian maka Mahkamah tangguhkan kes pada tarikh 23 September 2020.
- 12.4 Pada 23 September 2020, Responden hadir manakala Pemohon tidak hadir tanpa apa-apa notis kepada Mahkamah. YA Hakim Bicara telah membuat keputusan dengan mengekalkan perintah injuksi.
- 12.5 Kami juga mendapati Pemohon tidak ada memfailkan affidavit jawapan untuk mengenepikan atau membatalkan perintah *ex-parte* tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaannya.

13) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila meluluskan permohonan Responden dengan mengekalkan perintah injuksi sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini. Kami berpuas hati bahawa proses penyampaian telah sempurna apabila Responden telah menyerahkan sesalinan perintah *ex-parte* beserta notis permohonan dan affidavit kepada Pemohon pada 1 September 2020 dan di dalam perintah *ex-parte* tersebut jelas dinyatakan pada butiran no. 7 bahawa **mahkamah memerintahkan kes ini didengar secara *inter-parte* dalam tempoh 14 hari pada 10 September 2020 jam 9.00 pagi**, walaubagaimanapun sayangnya pada hari pendengaran tersebut iaitu pada 10 September 2020 Pemohon telah tidak hadir tanpa makluman sedangkan penyampaian perintah telah sempurna secara kediri.

14) Dalam menimbangkan permohonan ini kami juga merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 5 Tahun 2016; Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injuksi.

11. Prosiding Inter Parte

(1) Responden selepas menerima notis permohonan ex parte, affidavit permohonan ex parte dan perintah ex parte, boleh memfailkan affidavit jawapan bagi tujuan mengenepikan/membatalkan/mengubahsuai perintah ex-parte tersebut dalam tempoh 14 hari dari penerimaannya.

(2) Tiada affidavit balasan boleh difailkan oleh Pemohon, melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada mahkamah.

(3) Pada masa yang ditetapkan bagi pendengaran inter-parte, Mahkamah boleh, setelah meneliti semua affidavit dan hujah kedua-dua belah pihak, sama ada mengenepi atau meminda atau mengekalkan perintah ex parte berkenaan sebagai perintah Interim.

(4) Prosiding inter parte tersebut hendaklah diselesaikan sebelum tamat tempoh kuatkuasa perintah ex parte.

(5) Sekiranya pemohon tidak hadir semasa pendengaran inter-parte, Mahkamah boleh mengenepikan/membatalkan/mengubahsuai perintah ex-parte tersebut dan jika responden tidak hadir pada tarikh pendengaran, mahkamah boleh menjadikan perintah ex-parte tersebut sebagai perintah Interim.

15) Berdasarkan arahan amalan tersebut, kami berpendapat bahawa pada tarikh pendengaran kes secara *inter-parte* yang ditetapkan pada 10 September 2020, Dengan mengambil kira penyampaian perintah *ex-parte* telah sempurna secara kediri, Mahkamah boleh terus membuat keputusan berkaitan permohonan injuksi memandangkan Pemohon telah tidak hadir tanpa makluman dan dalam masa yang sama Pemohon telah gagal memfailkan apa-apa affidavit jawapan untuk mengenenpikan atau membatalkan perintah *ex-parte* tersebut. Pada hemat kami tindakan YA Hakim Bicara menangguhkan kes pada tarikh 23 September 2020 adalah untuk memberi peluang kepada Pemohon untuk hadir bagi membela diri, namun peluang tersebut telah disia-siakan oleh Pemohon.

16) Selain daripada itu kami juga berpendapat, tindakan Pemohon yang tidak menghadirkan diri ke Mahkamah serta tidak memfailkan apa-apa affidavit jawapan dilihat telah tidak mengambil peluang yang telah diberikan oleh Mahkamah untuk membela diri. Kami merujuk kepada satu kaedah fiqh yang bersesuaian dengan situasi dalam permohonan ini yang dipetik daripada kitab karangan *Dr. Abdul Karim Zaidan, 2001, al-Wajiz fi Syarh al-Qawaid al-fiqhiyah fi asy-syariah al-Islamiyyah, Beirut:Ar-Risalah hal. 21* menyebutkan –

لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان
Bermaksud: “Tidak dapat disandarkan sesuatu perkataan kepada orang yang diam, namun berdiam ketika memerlukan keterangan adalah keterangan”.

17) Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam membuat keputusan apabila meluluskan permohonan Responden tanpa kehadiran Pemohon dengan mengambil kira bahawa penyampaian telah sempurna. Oleh yang demikian tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon dan setelah meneliti rekod prosiding kes Permohonan No. 10207-005-0614-2020, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Pemohon adalah ditolak.

Penghakiman oleh;



1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

